# Statuts de fondation de la Caisse de secours du Syndicat des Polices Municipales Genevoises (SPMG)

**Art.1 Nom et siège**

Sous le nom de «Caisse de secours du Syndicat des Polices Municipales Genevoises», il existe une fondation au sens des art. 80 ss. CCS. Sa durée est illimitée et son siège est situé à Genève.

**Art. 2 But**

La Fondation a pour but de venir en aide aux survivants des membres du Syndicat des Polices Municipales Genevoises (ci-après SPMG), ainsi qu'aux membres eux-mêmes, en particulier par le versement d'aides de secours et de prêts.

**Art. 3 Fortune**

La Fondation est dotée par son fondateur, le SPMG, d'un capital initial de CHF 2500.- (valeur au moment de la constitution de la Fondation).

La fortune de la Fondation est alimentée par d'éventuelles autres allocations du fondateur ou de tiers, ainsi que par les revenus de cette même fortune.

La fortune de la Fondation doit être placée sur des comptes en Suisse.

**Art. 4 Règlement**

Dans le cadre de l'acte de fondation définissant l'organisation de la Fondation, le Conseil de fondation peut édicter un ou plusieurs règlements sur le placement et l'utilisation de la fortune de la Fondation, resp. sur la réalisation de ses buts. Ces règlements peuvent être modifiés par le Conseil de fondation, dans le cadre de la définition des buts de la Fondation et dans le respect des droits acquis par ses destinataires. Les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l'approbation l'autorité de surveillance, c'est à dire l'assemblée générale du SPMG.

**Art. 5 Organes**

. a) le Conseil de fondation

. b) l'organe de révision

PROJET

**Art. 6 Conseil de fondation**

Le Conseil de fondation se compose de 5 membres, dont d'office le président et le vice-président du SPMG, plus trois autres membres élus par l'assemblée générale du SPMG pour une durée de trois ans. Les membres qui ne font pas partie du Bureau exécutif sont rééligibles.

Le Conseil de fondation est habilité à décider si la majorité de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.

Le président du Conseil de fondation et son vice-président engagent la Fondation par leur signature collective à deux.

Le Conseil de fondation établit le procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions. Les procès-verbaux d'approbation des comptes annuels et des décisions importantes doivent être soumis à l'autorité de surveillance.

Le Conseil de fondation règle les affaires courantes, représente la Fondation vis-à-vis de l'extérieur et gère la fortune de la Fondation.

Le Conseil de fondation se réunit sous la présidence du président du Conseil de fondation au moins une fois par an. Ses compétences comprennent en particulier les tâches suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées:

. a) réglementation du droit à la signature pour la Fondation

. b) élection de l'organe de révision

. c) approbation des comptes annuels

. d) modification des statuts et règlements.

Peuvent assister aux assemblées du Conseil de fondation, avec voix consultative, des conseillers externes.

PROJET

**Art. 7 Organe de révision**

Le Conseil de fondation nomme un organe de révision indépendant pour le contrôle annuel de la comptabilité et du placement de la fortune de la Fondation. L'organe de révision établit un rapport des résultats de ses contrôles, à l'intention du Conseil de fondation. L'organe de révision doit assumer toutes les tâches fixées par la loi (art. 83 b et art. 84 a CCS) et par les éventuelles directives de l'autorité de surveillance. Le Conseil de fondation met à la disposition de l'organe de révision tous les documents et lui fournit tous les renseignements nécessaires.

L'organe de révision peut être constitué d'une personne physique ou morale, ou d'une société de personnes. Elle élue pour un an. En outre, les dispositions légales sur l'indépendance et sur les compétences professionnelles d'un organe de révision doivent être observées.

**Art. 8 Comptabilité**

Les comptes de la Fondation doivent être tenus par le Conseil de fondation et clôturés au 31 décembre de chaque année.

Le Conseil de fondation établit les comptes annuels (bilan, compte d'exploitation et annexes) et rédige le rapport d'activité.

La Fondation adresse à l'autorité de surveillance les comptes annuels, le rapport d'activité, le rapport de l'organe de révision et le procès-verbal d'approbation du Conseil de fondation, chaque année, dans les 6 mois qui suivent la clôture de son exercice annuel.

**Art. 9 Modification de l'acte de fondation**

Le Conseil de fondation peut demander à l'autorité compétente une modification de son acte de fondation (art. 85, 86 et 86b CCS).

**Art. 10 Dissolution, liquidation**

Si le but de la Fondation ne peut plus être atteint ou si ce but est devenu contraire au droit, la Fondation sera dissoute sur proposition ou d'office, conformément aux dispositions légales. L'éventuelle fortune résiduelle de la Fondation sera, avec l'accord de l'autorité compétente, versée au SPMG fondateur.

La liquidation de la Fondation sera assumée par le dernier Conseil de fondation, qui restera en charge jusqu'à ce que cette liquidation soit entièrement achevée.

Approuvé par l'assemblée générale du SPMG le 5 mars 2015. Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.

PROJET